



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 53             |                                                                                                                                          |
| Del<br>03/05/2024 | OGGETTO: Sentenze emesse dal Giudice di Pace di Catanzaro, aventi ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento – Atto di indirizzo. |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

**FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **03** Del mese di **Maggio**

Alle ore **13.35** Nella sala delle adunanze del suddetto  
*Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta*  
*Comunale, nelle persone seguenti:*

| N° | Cognome   | Nome     | Carica      | Presente |
|----|-----------|----------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CARABETTA | Stefano  | Vicesindaco | SI**     |
| 3  | TALOTTA   | Rosetta  | Assessore   | SI*      |
| 4  | CACCIA    | Franco   | Assessore   | SI*      |
| 5  | TROMBETTA | Mariella | Assessore   | SI       |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,  
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i  
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 124/2024, con cui definitivamente pronunciando nella causa promossa da Fanuele Alfredo contro il Comune di Squillace, annullava il verbale di accertamento n. PH770/21, elevato dalla polizia locale di Squillace, condannava il predetto Comune al pagamento delle spese e competenze di lite che liquidava complessivamente in Euro 193,00 di cui Euro 43,00 per spese, oltre IVA, CNA e rimborso forfettario come per legge;

**Premesso inoltre** che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 123/2024, con cui definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pietragalla Emanuele contro il Comune di Squillace, annullava il verbale di accertamento n. PH807/21, elevato dalla polizia locale di Squillace, compensava tra le parti le spese di lite;

**Premesso infine** che il Giudice di Pace di Catanzaro emetteva la Sentenza n. 105/2024, con cui definitivamente pronunciando nella causa promossa da Putrone Fabio e Leone Anna contro il Comune di Squillace, annullava il verbale di contestazione n. A000955/21, elevato dalla polizia locale di Squillace, condannava il predetto Comune al pagamento delle spese e competenze di lite che liquidava complessivamente in Euro 193,00 di cui Euro 43,00 per spese, oltre IVA, CNA e rimborso forfettario come per legge;

**Ritenuto** che il Comune di Squillace debba proporre appello avverso le citate Sentenze, facendo valere le proprie ragioni;

**Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

**Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

## ***DELIBERA***

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponga atto di appello avverso le Sentenze n. 123/2024, 124/2024, 105/2024, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

## ***LA GIUNTA COMUNALE***

*Attesa l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

## ***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

03/05/2024

Delibera n. 53

IL PRESIDENTE

F.TO (DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

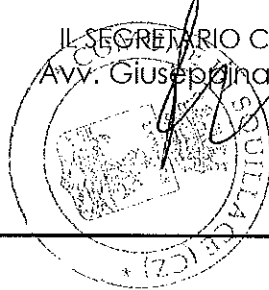
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

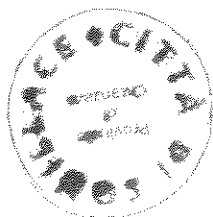
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppina Ferrucci



---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il Segretario comunale  
Avv. Giuseppina Ferrucci



23 MAG. 2024